अस्वीकरण

नेपाली मा अनुवाद गरिएको निर्णय मुद्दाका पक्षकारले आफ्नो भाषामा बुझ्न का लागि मात्र हो। सबै व्यावहारिक र आधिकारिक उद्देश्यका लागि, फैसलाको अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक हुनेछ र कार्यान्वयनको उद्देश्यका लागि पनि अंग्रेजी भाषा मै जारी भएको फैसला मान्य हुनेछ।

रिपोर्ट गर्न सकिने

भारतको सर्वोच्च अदालतमा

आपराधिक पुनरावेदन अधिकार क्षेत्र

आपराधिक पुनरावेदन संख्या १०१० / २००४

दुर्गा बर्मन (रोय) .... पुनरावेदक (अन्य)

विरुद्ध

सिक्किम राज्य .... प्रतिवादी (अन्य)

निर्णय

कुरियन, ज.:

१. पुनरावेदक दोस्रो दोषी हो आपराधिक मामला संख्या ३१ /२००१ मा सत्र न्यायाधीश, गंग्तोक, सिक्किम को फाइल मा। उनी लाई एक रंजित रोय संग दोषारोपण गरिएको थियो खण्ड ३०२, ३८० साथै भारतीय दण्डा संहिता को खण्ड ३४ (४५ / १८६०) अन्तर्गत (अब देखी 'ई पी सी' भनेर उल्लेख गरिएको छ)। अभियोगको अनुसार:

"यी दुई आरोपीहरु लाई पैसा को खाचो थियो उनीहरूको खर्चको लागि जसै दुर्गा रोय (बर्मन) ले अघि नै काम सकनु पहिले धेरै नकद सापट् लिएको थियो उनको मालिक सुजित बासक को बाट र उसले केहि दिन को लागि केहि प्राप्त हुने थिएन। पैसा को समस्या अधिक गम्भीर भयो ०५.०७.२००१ मा, दोषी ले टेलीफोनिक सम्पर्क रंजित रोय को पिता बाट पायो कि उसको आमा गम्भीर बिरामी भएर घर मा छि र ऊ तुरुन्तै घर फर्कनु पर्छ। त्यो रात दुवै अपराधी व्यक्तिहरू सुतिरहेका थिए तिनीहरूको पैसा समस्याबारे छलफल गर्दै।

अर्को दिन (त्यो हो ६.७.२००१) बिहानी पख, रंजित रोय भाडाको कोठामा गयो। शिबु बर्मन पहिले नै आफ्नो जागिरको लागि जानु भएको थियो। केहि समय पछी दुर्गा रोय (बर्मन) कोठामा पुग्यो। दुवै जना बलियो धारणामा थिए कि लालन प्रसाद को घर मा पर्याप्त पैसा छ भनेर किनकी ऊ लटरी व्यापार मा संलग्न थिए र उनको दुवै छोरा पनि काम गर्दै थिए। यसैले, दुई अपराधी व्यक्ति ले लालन प्रसाद को घर बाट पैसा चोर्ने योजना बनाइयो किनकि उनी पहिले नै जागिर का निम्ति घरबाट प्रस्थान भएका थिए।

आरोपी व्यक्तिहरु को गहिरो तर्क भयो राजु कुमार मृतक को ठूलो छोरा सित, शौचालयको उद्देश्यका लागि स्नान साबुन प्रयोगको सम्बन्धमा। 0900 बजे सम्म, दुवै छोराहरू दैनिक कामका लागि हिडे। त्यसपछि केवल मृतक मनोरामा देवी घरमै बसिरहेका थिए दुई जना आरोपीहरु को अलावा। दुई आरोपित व्यक्तिहरूले मृतक मनोरमा देवी लाई मार्ने निर्णय गरे उनको घर बाट पैसा चोरी गर्न को लागि किनकी त्यो घर मा उपस्थित उनि मात्र थिइन्। मृतक मनोरामा देवी उनको छोराको कोठा भित्र थिइन् जब आरोपी दुर्गा रोय (बर्मन) ले उनीसित कुरा गर्ने बहाना गरे, यसैले उनको दिमाग मोडियो। त्यो क्षणमा, अर्को आरोपी रंजित रोय उनको कोठाबाट आयो एक कपडा ल्याउदै र चुपचाप मृतक मनोरामा देवी को पछि गयो र मौका पाउदा, आरोपी रंजित रोय ले चुपचाप कपडा मृतक को गर्दनको वरिपरि राख्यो र उनको गर्दन निचोरी दियो। जस्तै पीडित बेहोश भइन, आरोपी ले उनको गर्दनमा दुई चोटि कपडा घेर्यो र दृढतापूर्वक एउटा गाँठो बनायो, फलस्वरूप उनको त्यो स्थानमा मृत्यु भयो कपडा को अवरुद्ध मा। त्यसपछि मृत शरीरलाई भुइँमा छोडेर, दोषी ले घर को तलासी गर्यो र एक कलाई घडी लिनुभयो "सिटको" र नगद रु २३००/- र भाग्यो प्.ओ. बाट. लगभग १२०० घण्टा तिर, आरोपी व्यक्तिहरू लाई एक श्रीमती ककुले बिश्वास, परुसोथम विश्वास को पत्नी ले देखिन् तेन्जिंग र तेन्जिंग, गंग्तोक, देओरलि तर्फ जाँदै गरेको। आरोपी दुर्गा रोय, जसलाई उनि चिनथिये, उसलाई भन्यो कि उनि घर जाँदै थिए। त्यसपछि उनीहरू गनटोकमा फर्केनन्।"

(जोड दिए)

२. यो अझ अगाडी अभियोगको मामला छ की पुनरावेदक ले यहाँ

प्रदर्शन प्६- प्रकटीकरण बयान हिरासतमा हुँदा १२.०७.२००१ मा निम्न्लीखित बयान दिएको छन् :

"मेरो साँचो बयान यो हो कि ६/७/०१ शुक्रबार त्यो घडी जुन मैले चोरी गरेको थिएँ लटरी विक्रेता को पत्नीको हत्या पछि, मैले एनजपी मा राखेको छु। म तियो घडी पुलिस लाई हस्तान्तर गर्न सक्छु। मैले घडी राखेको छु एनजेपी को घरहरूमा।

एसड/-
(अवैध)
आरोपी दुर्गा रोय
साक्षी

१) ब्रिज किशोरे प्रसाद, राम जनाम प्रसाद को छोरा
बसन्तपुर प्रहरी चौकी नजिक
जिल्ला सेवन, बिहार,
अ/प्. अर.एन. चामलिंग भवन
एम.जी. मार्ग, गंग्तोक
व्यवसाय: लटरी विक्रेता

एस ड/-
ब्रिज किशोरे प्रसाद
प्रदर्शन प्-६(अ)

२) टाशी त्शेरिंग भुटिया
तेंसंग भुटिया को छोरा
दलेप बुस्टी, केव्जिंग
दक्षिण सिक्किम

एस ड /-
सज (ई/न)
गंग्तोक

अ/प् राज्य सैनिक परिषद
पल्जोर स्तादियम सडक,
गंग्तोक,
व्यवसाय: लटरी विक्रेता

एस ड /-
टाशी
प्रदर्शन प् ६ (ब)

एस ड/-
एस ज (इ /न)

द्वारा रेकर्ड गरिएको
एस ड /-
(पी.एम राई)
पुलिस निरीक्षक
सदर प्.एस.
गंग्तोक"

३. माथिको प्रकटीकरण १२.७.२००१ को आधारमा, घडीको पुन: प्राप्ति

१७.०७.२००१ मा गर्यो, संवेदना-पी५ अनुसार। प्रदर्शन पी ६ का दुई साक्षीहरू पक्रनु को साक्षी पनि हुन्। सत्र अदालत ले, ३१.१२.२००२ को निर्णय अनुसार, दुवै आरोपी लाई ईपीसी को खण्ड ३०२/३८०/३४ अन्तर्गत दोषी ठहरयायो।

४. अपीलमा, सिक्किम को उच्च अदालत ले, १५.१२.२००३ को निर्णय मुताबिक, पहिलो आरोपी लाई दोषमुक्त गर्यो निम्न कारणहरू ले गर्दा:

"१२. यो समय मा, यो भन्नको लागि प्रासंगिक छ कि पुनरावेदक हरु लाई खण्ड ३०२/३४ इपीसी मुताबिक चार्ज गरिएको छ र दोषी पाएकोछ। खण्ड ३४ लाई प्रमाण गर्न, यो आपराधिक कार्य को सम्पन्न गर्नमा सबै अभियुक्त व्यक्तिहरु को समान इरादा हुनु आवश्यक छ। समान इरादा अर्थात दुई वा दुई भन्दा बेसी पुर्व मिलन। यो पनि अचानक घटना स्थलमा उत्पन्न हुनु सक्छ। अभियोग ले यस छेत्रमा कुनै प्रमाण राखेको छैन। जहाँसम्म पुनरावेदक संख्या १ रंजित रोय को विषय मा, त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन उसको विरुद्ध यस बाहेक कि बिहानै घटनाको मितिमा उहाँ मृतकको घरमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उ उपेक्षित भयो ८ जुलई, २००१ सम्म जब उ न्यु जल्पैगुरी मा पक्राउ पर्यो। भागनु सबूतको एक प्रासंगिक टुक्रा हो तर तेस्ले आफै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्दैन कि त्यो दोषी छ। त्यहाँ कुनै अन्य अपराध गराउने सामग्री उसको विरुद्धमा छैन अपराधसँग जोड्नु को लागि। यधपी संदेह बलियो भएको हुँदा पनि प्रमाणको स्थान लिन सक्दैन। माथि उल्लेखित कराान्हारू ले गर्दा, हामी निश्चित छौं कि अभियोग ले पुनरावेदक संख्या १, रंजित रोय, को विरुद्ध मा मुद्दा प्रमाण गर्न सकेको छैन उचित शंका भन्दा बाहिर। उसलाई, यसैले, निर्दोष घोषित गर्नु सकिन्छ संदेहको फाइदामा।"

(जोड दिए)

५. तथापि, दोस्रो आरोपी–पुनरावेदक को मामला मा यो अदालतले निम्नानुसार राखिएको थियो:

"१३. हालको मुद्दा मा, दुवई पुनरावेदक को विरुद्ध लागेको आरोप विशिष्ट छ त्यो अर्थमा की आफ्नो समान इरादा को बढावा मा, तिनीहरूले मृतकको हत्या गरेका थिए। पुनरावेदक संख्या १, रंजित रोय, को अधिग्रहण संग साझा उद्देश्य भएको आरोप विफल भयो। यो तथापि मतलब छैन कि पुनरावेदक संख्या २, दुर्गा रोय, ले पनि अधिग्रहण हाशिल गर्न सक्छ। त्यहाँ उनको सजाय गर्न कुनै कानूनी पट्टी छैन पर्याप्त प्रावधान अन्तर्गत यदि प्रमाणको आधारमा यो आयोजित हुन सक्छ की ऊ त्यो अपराधको आयोजक थियो।

यसैले हामी, उनको मामला अलग देखि जांच गरौ। जस्तै नै पहिले नै भनिएको छ, उनी मृतकको घरमा भेटिए घटनाको मितिको बिहान। भनेको घर मा, कुनै अन्य कैदी उपस्थित थिएन मृतक बाहेक। उनी एक किरायेदार थिए शिबु पव संक्य ४ संगै, मृतक भएका एक कोठाको सन्दर्भमा। शिभु पव ४ ले भनेको छ कि उहाँ मृतकको घरमा अपराहन २.३० देखि अपराहन २.४५ सम्म जानुभयो पत्ता लगाउन को लागी कि त्यो घर मा उपस्थित थियो की थिएन, तर उनले उसलाई भेट्न सकेनन र तिनको कोठा बन्द गरिएको थियो। त्यस पछि उनी आफ्नो कोठामा फर्किएनन्, र ऊ उपेक्षित थियो ८ जुली, २००१ सम्म जब उसलाई पक्राउ गर्यो। उनले सिटको घडी फर्काए, जुन घटनाको मितिमा छुटेको थियो। माथिको सम्बन्धमा, हामीसँग कुनै शंका छैन, कि (पुनरावेदक संख्या २ दुर्गा रोय) ले हत्या गरे पछि हाते घडी)(प्रदर्शन IX)चोरी पनि गरे। उहाँ, यसैले, स्पष्ट रूपमा अपराधको दोषी हुन् खण्ड ३०२ र ३८० ईपीसी अन्तर्गत। सत्र न्यायाधीश द्वारा रेकोर्ड गरेको दोषसिद्घि खण्ड ३०२/३८०/३४ ईपीसी अन्तर्गत अब यसैले बदल गरिएको छ खण्ड ३०२ र ३८० ईपीसीमा।"

(जोड दिए)

६. ज्ञानी अधिवक्ता पुनरावेदक को पक्ष बाट हाजिर हुनु भएको र सिक्किम राज्य का ज्ञानी अधिवक्ता लाई पनि, सुनवाई गरियो।

७. पुनरावेदक जो दोस्रो आरोपी हो उसको विरुद्ध दोषसिद्घि लाई कायम राख्ने आधार यस प्रकार छ :

i. उहाँ मृतकको घरमा हुनुहुन्थ्यो घटनाको मितिको बिहान।

ii. कुनै अन्य कैदी मृतक को बाहेक उपस्थित थिएन।

iii. किरायेदार ले जनाएको छ कि जब उहाँ मृतक को घरमा जानु भयो २.३० - २.४५ बीच मा, तिनले पुनरावेदक लाई भेट्नु भएन र कोठा बन्द गरिएको थियो।

iv. उनी आफ्नो कोठामा फर्किएनन् र उपेक्षित रहे जब वहालाई ८ जुली, २००१ मा पक्राव गर्यो।

v. उसले मृतकको पतिसित भएको कलाई घडी फर्कायो जुन हराइरहेको थियो घटनाको मितिमा।

८. यी आधारमा, यो निष्कर्ष निकालेको थियो की पुनरावेदक/आरोपी ले मृतकको हत्या गरे पछि, कलाई घडी चोर्यो र, यसैले, उहाँ अपराधको दोषी ठहराइयो दण्डयोग्य खण्ड ३०२ र ३८० ईपीसी अन्तर्गत।

९. तर उपर्युक्त, कुनै परिस्थिति छैन जसले निष्कर्षमा पुग्नेछ की पुनरावेदक अपराधको लेखक हो खण्ड ३०२ र ३८० ई पी सी अन्तर्गत। यो पव ३ र ४ को प्रमाणमा छ - मुख्य साक्षीहरू पुनरावेदक बाहेक, एक रंजित रोय

लाई पनि मृतकको घर मा देखियो र, अभियोगको अनुसार पनि, जस्तै उनीहरूको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ, रंजित रोय थियो - आरोपी संख्या १ "जसले चुपचाप संग मृतक को घाटी कपडा ले रेपेस र घांटी निमोठेर मार्यो"। यो प्रमाणमा छ कि दुवई नया जल्पैगुरी को हुनुन्छ। यो अभियोजनको मामला हो कि पहिलो आरोपी ले एक सन्देश ५. ७. २००१ को साँझ मा पाउनु भयो कि उनको आमा गम्भीर बिरामी थियो र उनी घरमै थिए। पव १३ ककुलय ले अभियोगको मामलालाई समर्थन गर्दैन कि उनले आरोपी लाई ४ जुली, २००१ को दिउसो देखेको थियो सिलिगुरी तर्फ जाँदै गरेको। उनी उक्त बयानमा कायम तथा स्पस्ट छिन् किनकी यो उनको बुबाको पहिलो मृत्यु वर्षगांठ थियो। आरोपी हरु वास्तवमा गायब थिएनन्। तिनीहरू आफ्नो मूल स्थानमा गएका थिए नया जल्पैगुरी तिर र तिनीहरू उनीहरूको घरबाट पक्राउ परे।

१०. केवल अर्को तथ्य यो हो की भारतीय सबूत अधिनियम को खण्ड २७ अन्तर्गत प्राप्ति (अब देखी "सबूत अधिनियम" भनेर उल्लेख गरिएको छ), हाते घडी को पुनःप्राप्ति जसको चोरी को आरोप पुनरावेदक लाई लगाइएको थियो। रेकर्डमा उपलब्ध प्रमाणबाट, हामी यो अत्यन्तै गाह्रो भेट्छ त्यस पुनःप्राप्ति मा निर्भरता राख्नु धेरै कारणहरूका लागि। कलाई घडी पव संख्या १ को हो, मृतकको पति। पव २ र ३ मृतक को छोराहरू हुन् र

तिनीहरू मृतक र पव संक्य १ सँग बस्दै थिए। प्व्स १, २, र ३ को कुनै मामला छैन कि पव संक्य १ को हाते घडी लाई पुनरावेदक ले चोरी गरेकोथियो। तिनीहरू को कुनै मामला छैन पैसाको बारेमा जुन आरोपी ले लागेको थियो हत्या गरे पछि। त्यहाँ पनि कुनै कानेखुशी छैन पव १, २, र ३ को सबूत मा कलाई घडी वा नगदको चोरीको बारेमा कलाई घडीको पहिचान बाहेक पव संख्या १ द्वारा जुन वहाको हो। त्यहाँ पनि कुनै सन्दर्भ छैन कथित हराएको घडी को बारेमा ०६.०७.२००१ देखिन या नकदको हानि। यो केवल पव १६ को प्रमाण मा छ - खोजी अधिकारी को कि आरोपी को श्रीमती मनोरमा देवी को हत्या गरेर चोरी गर्ने उद्देश्य थियो र नगद रु २,३०० /- र हाते घडी पव १ को आरोपी ले लगेको थियो।

११. प्रदर्शन पी ५ - पुन प्राप्ति मेमो ले भन्छ की हाते घडी जांच अधिकारी लाई हस्तान्तरण गरेको थियो पुनरावेदक को आमा ले। तथापि, प्रदर्शन पी ६ - प्रकटीकरण बयान जुन १२.०७.२००१ मा रेकर्ड गरिएको थियो, जो पहिले नै भएको छ, यद्यपि, यस्तो रूपमा स्वीकार्य छैन, ले भन्छ की पुनरावेदक ले हाते घडी लाई आफ्नो नया जल्पैगुरी को घर मा राखेको थियो र उसले पुलिस लाई हस्तान्तरण गर्न सक्यो। जांच अधिकारी जो पव १६ को रूपमा जाँच गरियो ले भन्न हुन्छ की हाते घडी पुनरावेदक को घर मा पाएको थियो।

यो व्याख्या गरिएको छैन की कसरी पुनरावेदक को आमा को हात मा हाते घडी आयो, जो लुकाएर राखेको थियो पुनरावेदक को घर मा। उनी को जाँच गरेनन्। अझै अर्को महत्त्वपूर्ण पहलू यो हो की प्रकटीकरण बयान-प्रदर्शन पी ६ १२. ०७.२००१ मा बनाइयो, घटनाको पाँच दिनपछि र अझै पनि प्राप्ति प्रभावकारी १७. ०७. २००१ मा मात्रै भयो। प्रकटीकरण बयान र पक्राउ मेमो को साक्षीहरु प्व्स ११ र १२ ले स्पष्ट रूपमा भनिएको छ उनीहरूको प्रमाणमा कि तिनीहरूको हस्ताक्षर प्राप्त भयो केही कागजातहरू मा, जुन पहिले नै भरिएको थियो प्रहरी द्वारा र पुनरावेदक ले कुनै बयान उनीहरु को उपस्थिति मा दिएको थिएन।

१२. अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मुद्दा मा यो हो की मृतक का सबै गहनाहरु शरीरमा थिए र केही पनि हटाइएको थिएन। यदि आरोपी लाई कुनै चोरी गर्ने उद्देश्य थियो भने, यो सामान्य छ कि तिनीहरूले आभूषण को पनि चोरी गर्ने थिए।

१३. हामीले माथिको छलफल गरेका सबूतको आधारमा, हामी ले यो निश्कर्षमा पुग्न अत्यन्तै गाह्रो पार्यो की प्रभावकारी अभियोजनले सजाको लागि एक आधार बनाएको छ साथै संदेह रहित प्रमाण गर्न असमर्थ छ कि पुनरावेदक ले मनोरमा देवी को हत्या गरेको हो। यो ध्यान दिनुपर्छ की कि यो मामला परिस्थितीं मा आधारित छ।

सबै परिस्थितिहरू परिस्थिथि को गठबन्धन मा अभियुक्त औ केवल अभियुक्तको सहभागिता रहेको प्रमाणित हुनु पर्छ, तोडे बीना। एक मात्र तथ्यमा कि आरोपी मृतक संग घटनाको मितिको बिहान देखिएको थियो र उनी दुई दिनको लागि त्यो स्थानमा देखिएन, यस बाट निस्कर्ष निस्किन्दैन, कि पुनरावेदक अपराधको आयोजक हो।

१४. 'उम्कनु' को मतलब हो चुपचाप भाग्नु वा अवैध रूपमा र छिटो भाग्नु पक्राउबाट बच्न। यो प्रमाणमा आएको छ की अपराधीले अरूलाई भने कि उनीहरू गंगटोकमा कामको ठाँउबाट थिए उनीहरु को घर नयाँ जल्पागुरी मा छ। तिनीहरूलाई हिरासतमा ल्यायियो तिनीहरूको सम्बन्धित घरबाट मात्र, नया जल्पैगुरी मा घटनाको तेस्रो दिन। यसैले, यो भन्न गाह्रो छ कि अपराधी भागे को छ। तर्कको लागि यो धारण लिनु कि तिनीहरू लाई कार्यस्थल मा देखेका थिएनन् कथित घटना पछि, यो आयोजित हुन सक्दैन कि आफैले एक प्रतिकूल निश्कर्ष गरिनु सकिन्दैन उनीहरूको विरुद्धमा यस सन्दर्भमा अदालत द्वारा मुद्दा सुनिल कुन्दु बनाम झर्खंड राज्य मा। अनुछेद २८ मा दिएको निर्णय उद्घृत गरिन्छः:

"२८. यो तर्क थियो कि आरोपी उम्केका थिए र, यसैले, प्रतिकूल आविष्कार उनीहरूको विरुद्धमा बनएको छ। यो राम्रो वर्णन गरिएको छ की उम्कनु ले मात्रै मानिस को दोष साबित गर्दैन। एक व्यक्ति डरको कारण टाढा भाग्नु सक्छ गिरफ्तारी को गलत प्रभाव को डर को कारण।

(हेर्नुहोस: एस क युसुफ विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य) यो पनि साँचो हो की आरोपी को दावी की ऊ अपराध को समय अर्को ठाउँ थियो भन्ने असफल भएको छ। रक्षा गवाहहरू तिनीहरूको द्वारा जाँच गरियो र अस्वीकार गरिएको छ। यो आग्रह गरिएको थियो कि प्रतिकूल निष्कर्षमा यसबाट पुग्न सकिन्छ। हामी यो आग्रहलाई अस्वीकार गर्छौं। जब अभियोजक मामला साबित गर्न सक्षम छैन उचित शक भन्दा बाहिर भने अभियोजक ले यो तथ्यको फाइदा लिन सक्दैन की आरोपीहरु ले आफ्नो सम्भवतः रक्षा गर्न सकेका छैनन्। यो विधित छ कि अभियोग आफ्नै खुट्टामा खडा हुन्छ वा लड्छ। यसले आरोपी को मामला को कमजोरी बाट अभियोजकले फाइदा उठाउन सक्दैन, यदि यो साबित गर्न नसकेको स्थितिमा यसको मामला उचित शक भन्दा बाहिर। "

१५. यदि आरोपी को उद्देश्य मनोरामा देवी को हत्या गरेर चोरी गर्नु थियो भने, यो बुझ्न गाह्रो छ की आरोपी ले किन मृतक ले लगाएको गहना हटाइएन। यसैले, अभियोगन को पक्ष उद्देश्य को सन्दर्भमा पनि, कमजोर भएको छ। (कृपया यो अदालत को निर्णय हेर्नुहोस् मधु बनाम केरला राज्य को मुद्दा मा) ।

१६. रेकर्डमा उपलब्ध सबूत यसको विपरीत संकेत दिन्छ की चोरी अनुसन्धान अधिकारी को कथा मात्र हो। न त पव १ जसको हाते घडी चोरी भएको भनिएको छ न त मृतकका छोराहरू-पव २ र ३ कलाई घडी वा नगदको आरोप लगाइएको कुनै पनि मामला छ। पुनःप्राप्ति संदिग्ध छ। त्यहाँ पुनःप्राप्तिको कुनै सहि पक्ष राखिएको छैन। व्यक्ति जसको द्वारा सामानको पुनःप्राप्ति भएको छ, पुनरावेदक को आमा, वहाको जाँच गरिएको छैन।

(२०११) ११ एस्सिसी ७५४

(२०१२) २ एससीसी ३९९

पुनरावेदक को उपलब्धताको बावजूद, पुन:प्राप्ती उनको आमा मार्फत छ। त्यहाँ कुनै व्याख्या छैन की वहाले कसरी घडी पायो। यो पनि कारण हुन सक्छ कि परीक्षण अदालत ले निर्णय दिनांकित ३१.१२.२०१२ मा त्यो राखियो की "प्राविधिक तरिकाले बोल्दा खेरि त्यहाँ सबूत कार्य को खण्ड २७ को अनुपालन छैन। यद्यपि कलाई घडी प्रदर्शन ।X पुन:प्राप्त भयो आरोपी दुर्गा रोय को घरबाट तर रेकर्डले बताउँछ की हाते घडी पुलिसलाई सौंपयो आरोपी दुर्गा रोय को आमाले"। यो ध्यान दिनुपर्छ की हाते घडी को पुन:प्राप्ती पुनरावेदक को घर बाट हुनु मात्र केवल तथ्य हो जसमा उच्च अदालतले पुनरावेदक को दोषसिद्घि राखेको छ।

१७. यो तर्क गरिएको छ पुनरावेदक को ज्ञानी अधिवक्ता ले की आरोपी संख्या १ रंजित रोय जसमाथि घांटी निमोठेर मार्नु को क्रिया को दोष छ, उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त गरिएको छ, पुनरावेदक को दोषसिद्घि पनि कायम राख्न सकिँदैन। यो तर्क अझ राखेको छ कि मुख्य आरोपी लाई दोषमुक्त गरेवापत, समान इरादा को सम्पूर्ण सिद्धान्त बिखराएको छ र फलस्वरूप पुनरावेदक दोषमुक्त योग्य छ। उक्त तर्क को समर्थन गर्न सकिँदैन। कुनै संदेह छैन, त्यहाँ दुईजना आरोपी मात्र छन् र तिनीहरूलाई खण्ड ३०२/३८०/३४ ईपीसी मुताबिक अभियोग गरिएको छ र तीमध्ये एक को दोषमुक्त गरिएको छ। त्यो आफैमा आधार तथ्य होइन सह-आरोपी लाई दोषमुक्त गर्नु,

यदि त्यहाँ स्वतन्त्र प्रमाण छ भने। अवश्य यस्ता स्वतन्त्र प्रमाणहरूको अनुपस्थितिमा, आरोपी त्यस तथ्य मुताबिक सफल हुन सक्छ यस अदालत द्वारा आयोजित मुद्दा कृष्ण गोविन्द पतिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, जो एक मामला हो खण्ड ३०२ सँग पढ्नुहोस् ईपीसी को खण्ड ३४। उद्धरण गरिन्छ,

"८. ... जबकि दोषमुक्त गरियो आरोपी १, ३ र ४ लाई खण्ड ३०२, भारतीय दण्डा संहिता को खण्ड ३४, तेस्ले आरोपी २ लाई खण्ड ३०२, भनिएको कोडको खण्ड ३४, मुताबिक दोषी ठहरइओ, आरोपी व्यक्तिहरु संग संयुक्त रूप मा अपराध गरेको खण्ड मा। त्यो एक कानूनी रूपमा असम्भव स्थिति हो। जब आरोपी लाई दोषमुक्त गरे यस तथ्यमा कि सबूत स्वीकार्य थिएन वा तिनीहरूलाई संदेहको फाइदा दिएर, कानूनको परिणाम उस्तै हुनेछ: यो मतलब हुनेछ की तिनीहरूले अपराधमा भाग लिएनन्। आरोपी १, ३ र ४ ले आरोपी २ संग एकसाथ काम गरेनन् हत्या गर्ने मा। यदि तिनीहरू आरोपी २ सँगै काम गरेनन् भने, आरोपी २ पनि उनी सँगै काम गर्न सक्दैनन्। "

१८. हाम्रो सामने रहेको मुद्दामा, आरोप यो छ की हत्या गरे पछि, अपराधी ले चोरी पनि गर्यो। यस अदालत द्वारा आयोजित मुद्दा अमृता उपनाम अमृतलाल विरुद्ध एम. पी. राज्य को अनुच्छेद ४ मा छ की:

"८. ... केवल केही अभियुक्तहरुको समान प्रमाणमा आधारित दोष्मुक्तिको निर्णय बाट यो निस्कर्षमा पुग्न सकिन्दैन कि सबै अभियुक्तहरु दोष्मुक्ति हुनु पर्छ, यदि पर्याप्त कारणहरु पेश गर्न सकेमा अभियुक्तको दोषसिधि तथा दोष्मुक्ति दुवैको सन्दर्भमा। "

---

४ अ ई अर १९६३ एस्सिसी १४१३

५ (२००४) १२ एस्सिसी २२४

१९. उस्तै दृश्य अपनाइएको थियो यस अदालतले राजा विरुद्ध राज्य मा। अनुच्छेद १-२ उद्धरण गर्दा:

"१२. ... यो पनि प्रासंगिक छ की उच्च अदालत ले सामान्य सिद्धान्त को ध्यान दिए कि यदि अभियुक्त मामला सबै आरोपी को विरुद्ध उस्तै छ या केहि आरोपी को सम्बन्धमा एउटै प्रमाणमा रेकर्डमा उपलब्ध छ कुनै आरोपी को सन्दर्भमा भने, सबै अरोपिहरुलाई दोषमुक्ति गर्न मा अदालत को कुनै गल्ती हुने छैन। यदि यसो गर्ने सम्भव भएमा अदालतले अन्नबाट भूस निकालेर अर्थात् सत्य बाट असत्य छुट्याएन अभियोजक द्वारा दोषी पुष्टि गरिएको अभियुत्क विरुद्ध अभियोजक्को मुद्दालाई समर्थन गर्न मा अदालतको गलति हुने छैन।"

२०. यसर्थ स्वतन्त्र प्रमाण हुनुपर्छ। पुनरावेदक को दोषसिद्घि कलाई घडीको पुन:प्राप्ति मा निर्भर छ। हामीले पहिले नै माथि राखेका छौं कि, यो प्रक्रिया गलत छ र, यसबाट बाहेक, उस्तै कुनै परिस्थिथिको अभावमा अदालतयो निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन कि पुनरावेदक ले चोरीको उदेश्यले हत्या गर्यो। परिस्थितिले अभियुक्तको सहभागिताको सम्भावना देखाउनु मात्र पर्याप्त छैन परिस्थितिले सर्वतर्फाबाट अभियुक्त र केवल अभियुक्तलाई देखाएको हुनुपर्छ। त्यो यस मुद्दा को स्थिति छैन। श्रृंखला पनि पूर्ण छैन।

---

६ (२०१३) १२ एससीसी ६७४

पहिलो आरोपी, जो अभियोगको अनुसार अपराधको अपराधी हो खण्ड ३०२ ईपीसी अन्तर्गत, दोषमुक्त गरिएको छ। राज्यले दोषमुक्त विरुद्ध अपील दायर गरेको छैन। यो एक मामला हो खण्ड ३०२, ३८० सँग पढ्नुहोस् खण्ड ३४ ईपीसी। अभियोगको सम्पूर्ण सिद्धान्त यो हो की पहिलो आरोपी हो जसलाई उच्च अदालत ले दोषमुक्त गर्यो, जसले कपडाको टुक्रालाई बाँध्यो मृतकको गर्दनमा र निमाठेरा मारयो। एक मात्र प्रमाणको टुक्रा पुनरावेदक को विरुद्ध मा कलाई घडीको पुन: प्राप्ति हो पव १ को पुनरावेदक को आमा बाट र मार्फत। उनी को जाँच गरेको थिएन। त्यहाँ कुनै व्याख्या छैन कसरी पुनरावेदक को उपलब्धता को बावजूद, पुनः प्राप्ति उनको आमाको माध्यमबाट प्रभावित छ। पुनःप्राप्ति मा दस दिन को विलम्बको कुनै व्याख्या छैन । साक्षीहरूले समर्थन गरेको छैनन् पकड्नु को प्रकटीकरण विवरण। कलाई घडीको मालिक- पव १ लाई कुनै मामला छैन कि उसको कलाई घडी पुनरावेदक ले चोरी गरेको थियो। त्यस संस्करणलाई समर्थन गरेको छैन मृतकका छोराछोरीले। तिनीहरूको कलाई घडी वा नगदको चोरीको कुनै मामला छैन।

२१. त्यस्ता परिस्थितिमा, हामीसँग कुनै शंका छैन की अभियोग असफल भएको छ पुनरावेदक को विरुद्ध यो मामला साबित गर्न मा

र पुनरावेदक सफल हुन योग्य छ। अपील लाई अनुमति दिएको छ। पुनरावेदक को खण्ड ३०२/३८० ईपीसी अन्तर्गत दोषसिद्धि अलग गरियो। उसलाई छोड दिया जाओस तुरुन्तै यदि उसलाई अरु कुनै मामला को विसै मा हिरासतमा राख्नु न परे मा।

ज।
(मदन ब. लोकुर)

ज।
(कुरियन जोसेफ)

नया दिल्ली ;
जुलाई ३१, २०१४